

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5470/2536

นาง คมคาย หอม สนิท

นาง เสาวณีย์ เยือกเย็น (สุวรรณพงษ์

นาง จินตนา สุวรรณพงษ์

โจทก์

ผู้ร้อง

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 287

ศาลพิพากษาให้จำเลยแบ่งแยกทรัพย์สินส่วนที่เป็นมรดกของอ.ออกจากกรรมสิทธิ์รวมระหว่างจำเลยกับอ.แล้วโอน ให้แก่โจทก์ซึ่งเป็นทายาทของอ. ถ้าจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย และหากไม่สามารถ แบ่งแยกและโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินมรดกให้แก่โจทก์ได้ ให้จำเลยใช้ราคาทรัพย์สินมรดกดังนี้โดยเนื้อแท้แห่งการบังคับคดีในเบื้องต้นเป็นเรื่องบังคับให้จำเลยแบ่งแยกทรัพย์สินในระหว่างเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมด้วยกันแล้วจัดการโอนให้แก่โจทก์เท่านั้น หาได้มีการบังคับคดีเอาทรัพย์สินของจำเลยตามมาตรา 287 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ไม่ ผู้ร้องจึงร้องขอกันส่วนโดยอ้างว่า ผู้ร้องเป็นทายาทของอ. มีสิทธิรับมรดกร่วมกับโจทก์คนละครึ่งหาได้ไม่

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลฎีกาพิพากษาให้จำเลยรังวัดแบ่งแยกและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตราจองเลขที่ 275 เลขที่430 ที่ดินโฉนดเลขที่ 8288 แบ่งทรัพย์สินบ้านชายทะเล 2 หลังเลขที่ 51 หมู่ที่ 3 และบ้านไม่มีเลขที่หลังตึกแถวเลขที่ 35 ให้แก่

โจทก์เครื่องหนึ่ง และแบ่งทรัพย์สินที่ดินเลขที่ 35 หมู่ 2 เฉพาะส่วนของนายเอียน สุวรรณพงษ์ เจ้ามรดกซึ่งมีอยู่ 1 ใน 8 ให้แก่โจทก์อีกด้วย หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแสดงเจตนาแทนจำเลย หากจำเลยไม่สามารถแบ่งแยกและโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินมรดกดังกล่าวให้แก่โจทก์ได้เพราะสภาพไม่เปิดช่องให้ทำได้ หรือเพราะเหตุสุดวิสัยให้จำเลยใช้ราคาทรัพย์สินมรดกดังกล่าวเป็นเงิน 580,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ต่อมาโจทก์ดำเนินการให้จำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษา

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของนายเอียน สุวรรณพงษ์ และเป็นทายาทคนหนึ่งที่มีสิทธิจะได้รับมรดกของนายเอียนร่วมกับโจทก์ตามกฎหมายคนละครึ่งผู้ร้องจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่ศาลฎีกาพิพากษาให้จำเลยจดทะเบียนแบ่งแยกแก่โจทก์ขอให้ศาลสั่งให้จำเลยรังวัดแยกทรัพย์สินที่ต้องแบ่งให้โจทก์ตามคำพิพากษาของศาลฎีกาจำนวนครึ่งหนึ่งแก่ผู้ร้อง หากโจทก์และจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำสั่งศาลเป็นการแสดงเจตนาแทนโจทก์และจำเลย หากไม่สามารถแบ่งแยกโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินมรดกดังกล่าวได้ เพราะสภาพไม่เปิดช่องให้ทำได้หรือเพราะเหตุสุดวิสัยให้ใช้ราคาเป็นเงิน 290,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันยื่นคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า กรณีตามคำร้องเป็นการอ้างว่าผู้ร้องมีสิทธิในที่ดินชอบที่จะดำเนินคดีต่างหาก ทั้งการบังคับคดีนี้โจทก์บังคับให้จำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษามีใช้การบังคับคดีเพื่อนำทรัพย์สินมรดกมาขายทอดตลาดอันผู้ร้องจะมีสิทธิยื่นคำร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 287 ได้ ยกคำร้อง ผู้ร้องอุทธรณ์คำสั่ง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยในชั้นฎีกาว่าผู้ร้องจะร้องขอกันส่วนในคดีนี้ได้หรือไม่ เห็นว่าคดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยส่งมอบทรัพย์สินมรดกของนายเอียน สุวรรณพงษ์ ให้แก่โจทก์ซึ่งเป็นทายาท ส่วนจำเลยแม้จะเป็นทายาทของนายเอียนด้วย แต่จำเลยก็ถูกกำจัดมิให้รับมรดก คดีถึงที่สุดแล้วโดยศาลพิพากษาให้จำเลยส่งมอบทรัพย์สินมรดกของนายเอียนให้แก่โจทก์ แต่เนื่องจากก่อนถึงแก่กรรมนายเอียนเป็นเจ้าของรวมในทรัพย์สินร่วมกับจำเลย เมื่อนายเอียนถึงแก่กรรมทรัพย์สินมรดกของนายเอียนจึงรวมอยู่กับทรัพย์สินของจำเลยในฐานะกรรมสิทธิ์รวม คำพิพากษาคดีนี้จึงพิพากษาให้จำเลยแบ่งแยกทรัพย์สินส่วนที่เป็นมรดกของนายเอียนออกจากกรรมสิทธิ์รวมแล้วโอนให้แก่โจทก์ถ้าจำเลยปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย และหากไม่สามารถแบ่งแยกและโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินมรดกให้แก่โจทก์ได้ ให้จำเลยใช้ราคาทรัพย์สินมรดกเป็นเงิน 580,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามคำขอของโจทก์ ดังนี้โดยเนื้อแท้แห่งการบังคับคดีในเบื้องต้น จึงเป็นเรื่องบังคับให้จำเลยแบ่งแยกทรัพย์สินในระหว่างเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมด้วยกันแล้วจัดการโอนให้แก่โจทก์เท่านั้น หาได้มีการบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินของจำเลยตามความในมาตรา 287 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแต่ประการใด ไม่ ผู้ร้องจึงร้องขอกันส่วนโดยอาศัยหลักกฎหมายดังกล่าวไม่ได้ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(สะสม สิริเจริญสุข-ภูเกียรติ สุนทรบุระ-ชัยนาท พันดาวงษ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การร้องขอกันส่วนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 287 ต้องเป็นกรณีที่มีการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของจำเลย เป็นเหตุไปกระทบกระทั่งต่อสิทธิของบุคคลภายนอกเช่น ผู้ที่เป็นเจ้าของรวมในทรัพย์สินของจำเลยนั้น เป็นต้น คดีนี้ผู้ร้องเป็นทายาทของ อ. เจ้ามรดก ย่อมเป็นเจ้าของรวมในทรัพย์สินมรดกที่จะตกได้แก่โจทก์ มิใช่เจ้าของรวมในทรัพย์สินของจำเลย จึงไม่อาจร้องขอกันส่วนเข้ามาในชั้นบังคับคดีได้ ชอบที่จะไปฟ้องโจทก์เป็นคดีต่างหาก ไพโรจน์ วายุภาพ